

[MARKE] · SCHRIFTLICHE KURZPRÜFUNG

Kurzprüfung zur Rückabwicklung Ihrer Lebensversicherung

Aktenzeichen: BSP-2026-B**Für:** Musterfall B (anonymisiert)**Erstellt am:** 18.09.2026**Versicherer:** Allianz Lebensversicherungs-AG
(Kennzahlen: Branchendurchschnitt)

Geschätzter Rückabwicklungswert (Basis-Szenario)

624.148,30 €

Spanne der Szenarien Min-Max: 593.247,53 € bis 652.611,42 €

Zum Vergleich – aktueller Rückkaufswert: **310.658,00 €**

Gegenüber dem aktuellen Rückkaufswert ergäbe sich im Basis-Szenario ein geschätzter Mehrwert von **313.490,30 €** – unter den auf Seite 4 genannten Annahmen.

 **Eignungs-Check: Grün - Merkmale sprechen für eine vertiefte Prüfung**

Nach Ihren Angaben liegen Merkmale vor, die Gerichte als wesentlichen Belehrungsfehler bewertet haben. Die Begründung im Einzelnen finden Sie auf Seite 2 und 7.

Wichtig: Alle Werte sind Schätzungen unter offengelegten Annahmen (Seite 4) auf Basis öffentlich verfügbarer Kennzahlen – kein Anspruch in bestimmter Höhe und keine Rechtsberatung im Einzelfall. Ob ein Widerspruch bzw. Rücktritt wirksam erklärt werden kann, beurteilt ausschließlich ein Rechtsanwalt.

1. Grundlage und rechtliche Einordnung

Diese Kurzprüfung schätzt, welchen Wert die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung Ihres Vertrags hätte, wenn ein Widerspruch (§ 5a VVG a.F.) bzw. Rücktritt (§ 8 VVG a.F.) wirksam wäre – und vergleicht ihn mit dem aktuellen Rückkaufswert. Sie ersetzt keine anwaltliche Prüfung, sondern bereitet sie vor.

Einordnung Ihres Vertrags

- Policenmodell: Widerspruch nach § 5a VVG a.F.; bei fehlerhafter Belehrung besteht das Widerspruchsrecht fort. [R-REGIME-A]
- Die Belehrung ist nicht drucktechnisch deutlich hervorgehoben – § 5a Abs. 2 Satz 1 VVG a.F. verlangt die drucktechnisch deutliche Form. [R-FEHLER-HERVORHEBUNG]

Maßgebliche Rechtsprechung

EuGH, Urteil vom 19.12.2013 – C-209/12 („Endress“)

Die Jahresfrist des § 5a Abs. 2 Satz 4 VVG a.F. ist mit dem Unionsrecht unvereinbar:

„... ist dahin auszulegen, dass er einer nationalen Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, nach der ein Rücktrittsrecht spätestens ein Jahr nach Zahlung der ersten Versicherungsprämie erlischt, wenn der Versicherungsnehmer nicht über das Recht zum Rücktritt belehrt worden ist.“ (Tenor, gekürzt um die Richtlinienbezeichnungen)

BGH, Urteil vom 07.05.2014 – IV ZR 76/11 (BGHZ 201, 101)

Bei fehlender oder fehlerhafter Belehrung besteht das Widerspruchsrecht fort; in der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung ist der genossene Versicherungsschutz anzurechnen:

„... den Versicherungsschutz anrechnen lassen, den er jedenfalls bis zur Kündigung des Vertrages genossen hat“; dessen Wert „kann unter Berücksichtigung der Prämienkalkulation bemessen werden; bei Lebensversicherungen kann etwa dem Risikoanteil Bedeutung zukommen“ (Rn. 51).

BGH, Urteil vom 11.11.2015 – IV ZR 513/14

Maßstab des Nutzungsersatzes ist die Ertragslage des jeweiligen Versicherers:

„Der Versicherungsnehmer kann nur vom Versicherer tatsächlich gezogene Nutzungen herausverlangen und trägt hierfür die Darlegungs- und Beweislast. Er kann seinen Tatsachenvortrag nicht ohne Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers auf eine tatsächliche Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe stützen.“ (Leitsatz 2)

Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.

Was dieser Bericht ist – und was nicht

- eine strukturierte, nachvollziehbare Schätzung in drei Szenarien
- jede Kennzahl mit Quelle und Herkunft (Seite 4–5)
- eine Vorprüfung der Belehrung als Hinweis für die Kanzlei
- keine Rechtsberatung im Einzelfall und keine Vertretung
- keine Zusage eines Anspruchs oder Erfolgs
- keine steuerliche Beratung; keine Empfehlung, den Vertrag zu kündigen oder zu behalten

2. Ihre Angaben

Ihre Angaben im Überblick

Auftrags-/Aktenzeichen	BSP-2026-B
Name	Musterfall B (anonymisiert)
Versicherer (Angabe laut Police)	Allianz Lebensversicherungs-AG (Kennzahlen: Branchendurchschnitt)
Vertragsart	kapital-lv
Vertragsbeginn	10/1995
Geplantes Vertragsende	-
Stand des Vertrags	laufend
Zahlweise	monatlich
Erstbeitrag	1.000,00 DM (Umrechnung: 1 € = 1,95583 DM)
Aktueller Beitrag	-
Beitragsdynamik	ja, 5,00 % p. a.
Eingezahlt laut Standmitteilung	439.455,00 €
Aktueller Rückkaufswert	310.658,00 €
Erhaltene Auszahlungen	keine angegeben
Eintrittsalter	35
Stichtag der Berechnung	09/2026

DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1,95583 DM umgerechnet.

Bitte prüfen Sie diese Angaben auf Richtigkeit. Die Schätzung ist nur so gut wie die Eingaben; Abweichungen (z. B. bei Beitragshöhe, Dynamik oder Auszahlungen) verändern das Ergebnis.

3. Methodik und Annahmen

Aufteilung Ihrer Beiträge (Basis-Szenario, Summe über die Laufzeit)



- Sparanteil: 382.878,97 € (87,1 %) ■ Risikoanteil (inkl. BUZ): 26.367,30 € (6,0 %)
- Abschlusskosten: 17.578,20 € (4,0 %) ■ Verwaltungskosten: 12.630,53 € (2,9 %)

Nutzungen werden – der Rechtsprechung folgend – nur auf den **Sparanteil** gerechnet (im Max-Szenario zusätzlich auf den Verwaltungskostenanteil als begründungsbedürftige Obergrenze). Jeder Monatsbeitrag wächst vom Zahlungsmonat bis zum Stichtag mit einem Zwölftel des Jahressatzes:

$$\text{Wert} = \text{Sparanteil} \times \left[(1 + \text{Jahreszins} \div 12) \right]$$

Die drei Szenarien

- **Min:** je Jahr der niedrigere Wert aus Nettoverzinsung und laufender Durchschnittsverzinsung; Risikoanteil am oberen Rand; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Basis:** Nettoverzinsung der Kapitalanlagen; Risikoanteil im Mittel; keine Nutzungen auf Kostenanteile.
- **Max:** Nettoverzinsung; Risikoanteil am unteren Rand; zusätzlich Nutzungen auf den Verwaltungskostenanteil – von Gerichten nur bei konkretem Nachweis zuerkannt, daher ausdrücklich Obergrenze.

Annahmen und Vereinfachungen dieser Berechnung

- Erstbeitrag in DM angegeben; Umrechnung mit dem amtlichen Kurs 1 € = 1.95583 DM. Der nominale DM-Beitrag läuft ab 2002 als identischer Euro-Gegenwert weiter.
- Beitragsreihe proportional auf die Gesamtsumme laut Standmitteilung skaliert (Faktor 1.0122).
- Risikoanteil pauschal 6 % des Beitrags (Vertragsart kapital-iv, Eintrittsalter 35, Szenarioband basis); Modellannahme aus data/risk-defaults.json, durch Vertragswerte ersetzbar.
- Abschlusskosten mit dem Höchstzillmersatz von 40 ‰ der Beitragssumme angesetzt (Abschlussjahr 1995).
- Für 372 Beitragsmonat(e) lag keine Verwaltungskostenquote des Versicherers vor; Fallback aus data/risk-defaults.json (Modellannahme).
- Für 27 Jahr(e) fehlten Unternehmenswerte; dort wurde der Branchendurchschnitt verwendet (als Schätzung markiert).

Warnhinweise

- In einzelnen Monaten überstiegen Risiko- und Kostenanteile den Beitrag; die Kostenanteile wurden gekürzt (Sparanteil 0). Typisch in der Zillmerungsphase alter Verträge.
- Für 1996 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1995 (7.37 %) verwendet.
- Für 1997 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1995 (7.37 %) verwendet.
- Für 1998 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 1995 (7.37 %) verwendet.
- Für 2025 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.
- Für 2026 liegt weder ein Unternehmens- noch ein Branchenwert vor; ersatzweise wurde der Branchenwert 2024 (2.37 %) verwendet.

4. Jahresweise Aufschlüsselung

Jahresweise Aufschlüsselung (Basis-Szenario, Beträge in Euro)

Jahr	Beiträge	Risiko (inkl. BUZ)	Abschluss	Verwaltung	Sparanteil	Zinssatz	Quelle	Nutzungen	Stand kumuliert
1995	1.552,61	93,16	1.459,45	0,00	0,00	7,37 %	Branche	0,00	0,00
1996	6.288,06	377,28	5.910,78	0,00	0,00	7,37 %	Näherung	0,00	0,00
1997	6.602,46	396,15	6.206,32	0,00	0,00	7,37 %	Näherung	0,00	0,00
1998	6.932,59	415,96	4.001,65	88,16	2.426,82	7,37 %	Näherung	26,44	2.453,26
1999	7.279,22	436,75	0,00	218,38	6.624,09	7,60 %	Branche	426,37	9.503,72
2000	7.643,18	458,59	0,00	229,30	6.955,29	7,51 %	Branche	980,81	17.439,82
2001	8.025,34	481,52	0,00	240,76	7.303,06	6,12 %	Branche	1.304,03	26.046,91
2002	8.426,60	505,60	0,00	252,80	7.668,21	4,68 %	Branche	1.410,44	35.125,55
2003	8.847,93	530,88	0,00	265,44	8.051,62	5,05 %	Branche	2.002,57	45.179,74
2004	9.290,33	557,42	0,00	278,71	8.454,20	4,90 %	Branche	2.454,73	56.088,67
2005	9.754,85	585,29	0,00	292,65	8.876,91	5,18 %	Branche	3.187,02	68.152,61
2006	10.242,59	614,56	0,00	307,28	9.320,76	4,82 %	Branche	3.565,09	81.038,45
2007	10.754,72	645,28	0,00	322,64	9.786,79	4,65 %	Branche	4.058,81	94.884,05
2008	11.292,45	677,55	0,00	338,77	10.276,13	3,54 %	Branche	3.580,61	108.740,79
2009	11.857,08	711,42	0,00	355,71	10.789,94	4,18 %	Branche	4.840,48	124.371,22
2010	12.449,93	747,00	0,00	373,50	11.329,44	4,27 %	Branche	5.637,93	141.338,59
2011	13.072,43	784,35	0,00	392,17	11.895,91	4,13 %	Branche	6.174,53	159.409,03
2012	13.726,05	823,56	0,00	411,78	12.490,70	4,59 %	Branche	7.736,24	179.635,97
2013	14.412,35	864,74	0,00	432,37	13.115,24	4,68 %	Branche	8.871,78	201.623,00
2014	15.132,97	907,98	0,00	453,99	13.771,00	4,63 %	Branche	9.828,84	225.222,84
2015	15.889,62	953,38	0,00	476,69	14.459,55	4,52 %	Branche	10.693,92	250.376,31
2016	16.684,10	1.001,05	0,00	500,52	15.182,53	4,36 %	Branche	11.441,21	277.000,05
2017	17.518,30	1.051,10	0,00	525,55	15.941,66	4,49 %	Branche	13.025,30	305.967,00
2018	18.394,22	1.103,65	0,00	551,83	16.738,74	3,59 %	Branche	11.442,14	334.147,88
2019	19.313,93	1.158,84	0,00	579,42	17.575,68	3,92 %	Branche	13.652,53	365.376,08
2020	20.279,63	1.216,78	0,00	608,39	18.454,46	3,74 %	Branche	14.218,17	398.048,71
2021	21.293,61	1.277,62	0,00	638,81	19.377,18	3,57 %	Branche	14.762,16	432.188,06
2022	22.358,29	1.341,50	0,00	670,75	20.346,04	2,16 %	Branche	9.628,83	462.162,93
2023	23.476,20	1.408,57	0,00	704,29	21.363,34	2,27 %	Branche	10.822,35	494.348,62
2024	24.650,01	1.479,00	0,00	739,50	22.431,51	2,37 %	Branche	12.086,96	528.867,10
2025	25.882,51	1.552,95	0,00	776,48	23.553,09	2,37 %	Näherung	12.926,14	565.346,32
2026	20.130,84	1.207,85	0,00	603,93	18.319,07	2,37 %	Näherung	10.274,17	593.939,56

Herkunft „Branche“ = Branchendurchschnitt (als Schätzung markiert); „Näherung“ = letzter verfügbarer Branchenwert bei Datenlücke.

5. Gesamtrechnung

Rechenweg: **Beiträge – Risikoanteil (inkl. BUZ) + Nutzungen = Rückabwicklungswert**; abzüglich bereits erhaltener Leistungen samt Gegenverzinsung ergibt sich der geschätzte Nettoanspruch.

Gesamtrechnung in allen drei Szenarien

Szenario	Erstattungsfähige Beiträge	Nutzungen	Rückabwicklungswert	./. erhaltene Leistungen (aufgezinst)	Nettoanspruch (geschätzt)	Mehrwert ggü. Kündigung
Min (vorsichtig)	395.509,50 €	197.738,03 €	593.247,53 €	0,00 €	593.247,53 €	282.589,53 €
Basis	413.087,70 €	211.060,60 €	624.148,30 €	0,00 €	624.148,30 €	313.490,30 €
Max (Obergrenze)	426.271,35 €	226.340,07 €	652.611,42 €	0,00 €	652.611,42 €	341.953,42 €

Nutzungen im Basis-Szenario entsprechen 48,0 % der eingezahlten Beiträge – diese Kennzahl ist nur zusammen mit der daneben ausgewiesenen Zinsreihe aussagekräftig.

Verwendete Zinsreihe (Basis-Szenario) mit Quelle je Jahr

Jahr	Satz	Quelle
1995	7,37 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
1996	7,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)
1997	7,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)
1998	7,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)
1999	7,60 %	GDV-Pressemitteilung vom 06.06.2007 („rund 7,6 Prozent“ Nettoverzinsung 1999), Wiedergabe verbaende.com
2000	7,51 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2001	6,12 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2002	4,68 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2003	5,05 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2004	4,90 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2005	5,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2006	4,82 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2007	4,65 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2008	3,54 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2009	4,18 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2010	4,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2011	4,13 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2012	4,59 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2013	4,68 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“

Jahr Satz Quelle

2014	4,63 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2015	4,52 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2016	4,36 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2017	4,49 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2018	3,59 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2019	3,92 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2020	3,74 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2021	3,57 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2022	2,16 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2023	2,27 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2024	2,37 %	GDV, „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2025“, Tabelle „Nettoverzinsung der Kapitalanlagen“
2025	2,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)
2026	2,37 %	Näherung (letzter Branchenwert)

Gegenposition des Versicherers (typische Einwände): Nutzungen seien nur aus den konkreten Zahlen des jeweiligen Unternehmens herzuleiten – ein Branchendurchschnitt genüge der Darlegungslast nicht; die Nettoverzinsung enthalte Einmaleffekte (z. B. realisierte Bewertungsreserven ab 2012) und überzeichne die laufenden Erträge; Risiko- und Kostenanteile seien höher als pauschal angesetzt. Diese Einwände betreffen die Höhe, nicht das Ob der Methodik; sie sind der Grund, warum diese Kurzprüfung eine Schätzung mit Bandbreite ist und die anwaltliche Prüfung mit Unternehmenszahlen der nächste Schritt bleibt.

6. Einordnung und nächste Schritte

Aktueller Rückkaufswert		310.658,00 €
Szenario Min		593.247,53 €
Szenario Basis		624.148,30 €
Szenario Max		652.611,42 €

Was bei einer Rückabwicklung aufgegeben würde

- der Versicherungsschutz des Vertrags (insbesondere Todesfallschutz, ggf. BUZ)
- Garantiezins und künftige Überschussbeteiligung bis zum Ablauf
- die vertragliche Ablaufleistung

Hinweise

- Bloßer Zeitablauf, jahrelange Prämienzahlung, Beitragsfreistellung oder Kündigung (auch mit ausgezahltem Rückkaufswert) begründen für sich genommen keine Verwirkung – der Versicherer hat die Lage durch die fehlerhafte Belehrung selbst herbeigeführt. [R-VERW-ZEITABLAUF-NEGATIV]
- Nutzungsersatz gibt es nur für tatsächlich gezogene Nutzungen; der Vortrag braucht Bezug zur Ertragslage des jeweiligen Versicherers. Deshalb: Nutzungen auf den Sparanteil, Maßstab versichererindividuelle Nettoverzinsung; auf Verwaltungskostenanteile nur bei konkretem Nachweis (Max-Szenario als Obergrenze), nicht anhand der Eigenkapitalrendite. [R-FOLGE-NUTZUNGEN-SPARANTEIL]
- Nach erklärtem Widerspruch verjährt der Zahlungsanspruch in drei Jahren ab dem Schluss des Jahres der Widerspruchserklärung (§§ 195, 199 BGB); das Widerspruchsrecht selbst unterliegt keiner Verjährung. [R-FOLGE-VERJAEHRUNG]
- Steuern: Auszahlungen und eine Rückabwicklung können steuerliche Folgen haben; einbehaltene Kapitalertragsteuer ist anzurechnen. Dieser Bericht enthält keine steuerliche Beratung.

Empfohlene nächste Schritte

- Police, Begleitschreiben, Verbraucherinformationen und aktuelle Standmitteilung bereitlegen.
- Diesen Bericht einer auf Versicherungsrecht spezialisierten Kanzlei vorlegen; erst dort wird geklärt, ob ein Lösungsrecht besteht und durchsetzbar ist.
- Keine Kündigung und keine Erklärung gegenüber dem Versicherer ohne anwaltlichen Rat.

Rechtlicher Hinweis: Diese Kurzprüfung ist eine strukturierte Berechnung und keine Rechtsdienstleistung im Sinne des RDG; die rechtliche Prüfung des Einzelfalls obliegt einem Rechtsanwalt. Alle Werte sind Schätzungen mit Bandbreite auf Basis der genannten Quellen und Annahmen; ein Anspruch in bestimmter Höhe wird nicht zugesagt. Wiedergabe der Entscheidungstexte nach frei zugänglichen Volltext-Spiegeln (lexetius.com, urteile-gesetze.de, RIS); der Wort-für-Wort-Abgleich mit den amtlichen Entscheidungsdatenbanken ist in Arbeit.
Datenstand: insurers-Datenbank 0.1.0 · Rechenkern 0.2.0 · Regelwerk 0.1.0 (2026-09-18) · Eignungs-Check 0.2.0 · Stichtag 09/2026.